Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Bioética

Grado en Derecho
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Bioética**
Código:	**100074**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en Derecho**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias Jurídicas** **Área de Filosofía del Derecho**
Carácter:	**Transversal**
Créditos ECTS:	**6 Créditos**
Curso:	**Segundo Cuatrimestre**
Profesorado:	• **Miguel Ángel Ramiro Avilés** • **Ángel Ansúnsolo del Barco (profesor suplente)**
Horario de Tutoría:	• **Miguel Ángel Ramiro Avilés** (horario a determinar con el/la estudiante, pueden realizarse de forma presencial o virtual a través de la Blackboard Collaborate de la UAH) [miguelangel.ramiro@uah.es] **Se concertará la tutoría presencial o virtual con el profesor previa petición por correo electrónico**
Idioma en el que se imparte:	**Español (se impartirá con la modalidad English Friendly)**

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.

1. PRESENTACIÓN

Los avances científicos y tecnológicos en el ámbito de la Biológica y de las Ciencias de la Salud y la aparición en 2019 y posterior propagación de un virus respiratorio desconocido hasta esa fecha, posteriormente denominado SARS-CoV-2, causando una pandemia a nivel global han afectado y han cambiado el conocimiento y el control que tenemos sobre el cuerpo humano y la importancia que damos a la salud pública. Estos cambios han generado una serie de debates sobre sus repercusiones éticas, jurídicas y sociales. Para que ese debate sea fructífero se requiere formación en bioética que capacite a las personas para participar y orientar. El origen de la vida, el concepto de muerte, el valor del principio de autonomía, el papel del Estado en la política sanitaria, son algunos de los buenos ejemplos que sirven para ilustrar la trascendencia de los nuevos problemas y que han propiciado la aparición de la Bioética como disciplina. Esta asignatura muestra cómo los principios y valores éticos que fundamentan los derechos humanos se hacen presentes en los debates bioéticos. El propósito es, por lo tanto, introducir a los alumnos en el ámbito de los principios y de la práctica de la bioética.

The scientific and technological advances in the field of Biological and Health Sciences and the outbreak in 2019 and spreading of an unknown respiratory virus, later called SARS-CoV-2, causing a global pandemic have affected and changed the knowledge and control we have on the human body and the significance of public health. These changes have generated debates on the ethical, legal and social implications. In order to have a fruitful debate, bioethics training empowers people to participate and guide. The origin of life, the concept of death, the value of the principle of autonomy, the role of government in health policy are some good examples to illustrate the relevance of the new problems and have led to the emergence of bioethics as a discipline. This course also shows how ethical principles and values underpining human rights are present in these bioethical debates. The aim is therefore to introduce students in the field of the principles and practice of bioethics.

- *Conocimientos previos necesarios.*
  No se requieren ningún conocimiento previo para cursar la asignatura.

2. COMPETENCIAS

- **Competencias genéricas:**
  1. Capacidad de búsqueda de información, selección y evaluación de documentación y de información general.
  2. Utilización de técnicas informáticas para obtención de información y tratamiento de problemas éticos y jurídicos.
  3. Aprendizaje reflexivo, crítico y autónomo.
  4. Capacidad de análisis crítico de los conocimientos adquiridos, capacidad de síntesis y capacidad de aplicación práctica de los conceptos teóricos.
  5. Capacidad de expresión oral y escrita.
  6. Capacidad de trabajo en equipo.
  7. Comprensión del Derecho como sistema de regulación de la convivencia que incorpora una idea de justicia. Compromiso con el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos.

- **Competencias específicas:**
  1. Adquisición de unos criterios ético-jurídicos relativos a las cuestiones de las Ciencias de la Salud y la Biología desde una perspectiva interdisciplinar.
  2. Conciencia de la dimensión bioética de las actividades profesionales y de la actuación como ciudadano/a.
  3. Capacidad de argumentación y de reflexión en términos éticos.
  4. Incentivar el sentido crítico respecto de las implicaciones bioéticas de diferentes aspectos de la vida social.
  5. Conocimiento de los contenidos básicos de la reflexión bioética académica.
  6. Sensibilización respecto de las particularidades de la bioética y las minorías o grupos vulnerables.

- **Competencias transversales:**
  1. Manejo del Aula Virtual.

3. CONTENIDOS

Tema 1 Bioética, Salud Pública y Derechos Humanos	• 8 horas	• 2 epígrafes • 6 teóricas • 2 prácticas
Tema 2 El consentimiento informado	• 4 horas	• 2 epígrafes • 3 teóricas • 1 prácticas
Tema 3 El derecho a la protección de la salud	• 4 horas	• 2 epígrafes • 3 teóricas • 1 prácticas
Tema 4 La protección de datos sanitarios	• 4 horas	• 2 epígrafes • 3 teóricas • 1 prácticas
Tema 5 Igualdad y no discriminación en la asistencia sanitaria	• 4 horas	• 2 epígrafes • 3 teóricas • 1 prácticas
Tema 6 La investigación biomédica en seres humanos	• 4 horas	• 2 epígrafes • 3 teóricas • 1 práctica
Tema 7 La hemodonación y la donación de órganos	• 4 horas	• 2 epígrafes • 3 teóricas • 1 práctica
Tema 8 Sobre el nacer: interrupción del embarazo, técnicas de reproducción humana asistida y gestación por sustitución	• 4 horas	• 3 epígrafes • 3 teóricas • 1 prácticas
Tema 9 Sobre el morir: Rechazo del tratamiento vital, cuidados paliativos, eutanasia, suicidio (médicamente) asistido	• 4 horas	• 3 epígrafes • 3 teóricas • 1 práctica

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Distribución de la docencia y del trabajo propio del estudiante:

Número de horas totales: 150	
Número de horas lectivas: 60	• Número de horas presenciales: 40 • Número de horas de trabajo guiado: 20
Número de horas del trabajo propio del estudiante: 90	• Número de horas de estudio autónomo: 60 • Número de horas de elaboración de trabajos y resolución de casos prácticos: 30

Estrategias metodológicas	
Clases presenciales: Aprendizaje activo y crítico	• Clases teóricas • Análisis y debate de casos prácticos
Seminarios: Producción de ideas y fomento del debate	• Seminario sobre temas de actualidad relacionados con la bioética
Tutorías: Trabajo guiado	• Tutorías guiadas
Examen: Afianzamiento del conocimiento	• Examen teórico final escrito

Módulos de Contenidos

Tema 1
Bioética, Salud Pública y Derechos Humanos
[8 horas]

1. Bioética y Derechos Humanos: ética de la asistencia sanitaria y ética clínica
2. Salud Pública y Derechos Humanos: ética de la salud pública

Tema 2
El consentimiento informado
[4 horas]

1. El consentimiento informado: sistemas opt-in y opt-out.
2. El consentimiento informado de las personas con discapacidad y de las personas menores de edad

Tema 3
El derecho a la protección de la salud
[4 horas]

1. La salud como derecho
2. La titularidad del derecho a la protección de la salud

Tema 4
La protección de datos sanitarios
[4 horas]

1. El derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos
2. La historia clínica

Tema 5
Igualdad y no discriminación en la asistencia sanitaria
[4 horas]

1. Igualdad y no Discriminación en la asistencia sanitaria
2. El principio de justicia en la distribución de bienes escasos

Tema 6
La investigación biomédica en seres humanos
[4 horas]

1. La investigación biomédica en seres humanos
2. Los ensayos clínicos con medicamentos

Tema 7
La hemodonación y la donación de órganos
[4 horas]

1. La hemodonación
2. La donación de órganos

Tema 8
Sobre el nacer: interrupción del embarazo, técnicas de reproducción humana asistida y gestación por sustitución
[4 horas]

1. La interrupción del embarazo.
2. Las técnicas de reproducción humana.
3. La gestación por sustitución.

Tema 9
Sobre el morir: Rechazo del tratamiento vital, cuidados paliativos, eutanasia, suicidio (médicamente) asistido
[4 horas]

1. Rechazo del tratamiento vital
2. Cuidados paliativos
3. Eutanasia y suicidio (médicamente) asistido

Estrategias y actividades

- **Clases teóricas:**

A. METODOLOGÍA

- Lecciones magistrales; remisión a bibliografía recomendada; dinámicas de trabajo.
- Uso del Aula Virtual para materiales del curso.

B. COMPETENCIAS

- Asimilación de contenidos teóricos.
- Búsqueda del núcleo fundamental de los temas.
- Aprender formas de acceder a la información.
- Potenciar el espíritu crítico en relación con las normas.
- Aprender a razonar jurídica y éticamente.

- **Clases prácticas:**

A. METODOLOGÍA

- Resolución de casos clínicos sobre el contenido del programa.
- Uso del Aula Virtual para materiales del curso.

B. COMPETENCIAS

- Búsqueda y análisis de la información.
- Capacidad de resolución de problemas.
- Capacidad de utilización de herramientas informáticas.

- **Seminario:**

A. METODOLOGÍA

- Uso del Aula Virtual.

B. COMPETENCIAS

- Discusión crítica y razonamiento sobre temas actuales relacionados con la Bioética.

5. EVALUACIÓN

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los y las estudiantes con necesidades específicas.

5.1 Instrumentos

1. **Aspectos teóricos**
2. **Aspectos prácticos**

5.2 Criterios de evaluación de las competencias

1. **Clases teóricas:**
   - Asistencia con participación a las clases.
   - Se valorarán los conocimientos adquiridos y la capacidad de relacionar los contenidos del programa.
   - El examen constará de dos (2) preguntas escritas de las que se deberán desarrollar durante sesenta (60) minutos, teniéndose en cuenta la forma de expresión, la coherencia y la calidad de los contenidos.
   - En las clases magistrales se explican cada uno de los temas que componen el programa de la asignatura, prestando especial atención a aquellas partes que se consideran más relevantes o que, por su dificultad, merecen una atención más amplia. Como podrá comprobar en el cronograma que se entregará el primer día de clase, en cada uno de los días que está programada una sesión de clases teóricas se señala un tema específico al que se dedicará toda la clase. Cada tema cuenta con una lectura. Todos los días en que haya programada una clase teórica se dedicarán los primeros minutos de clase a resolver las dudas que la lectura de la bibliografía. Eso ayudará a comprender la explicación y prepararse los exámenes.

2. **Clases prácticas:**
   - Asistencia con participación a las prácticas.
   - Se valorará la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas.
   - En especial, se valorará la capacidad crítica y argumentativa, la participación, la calidad de las aportaciones y las dinámicas de trabajo (iniciativa y creatividad).
   - Resolución de tres (3) casos clínicos sobre algunos de los temas debatidos en clase.

5.3 Procedimientos de calificación

1. **Teoría:**
   - Examen final de teoría, el cual será escrito. La nota constituye el **40 %** del total.
2. **Prácticas:**
   - Las prácticas serán calificadas mediante una evaluación continua a lo largo del cuatrimestre. La nota constituye el **60%** del total y se obtendrá resolviendo tres (3) casos prácticos. La calificación obtenida se guardará para la segunda convocatoria si se ha obtenido 5 o más puntos.

NOTA 1: El sistema de evaluación para la convocatoria extraordinaria consistirá en un examen teórico de dos (2) preguntas con un valor del 40% de la nota y, en caso de no haber obtenido 5 o más puntos en la parte práctica de la convocatoria ordinaria, con el fin de no perjudicar la nota, se deberá hacer un examen práctico con un valor del 60% de la calificación. El examen práctico consistirá en resolver un (1) caso práctico. Se dispondrá de 2 horas para completar ambas pruebas.

NOTA 2: Los y las estudiantes deberán confirmar a lo largo de las dos primeras semanas de docencia de la asignatura si aceptan seguir el sistema de evaluación continua. Los y las estudiantes que no sigan el sistema de evaluación continua deberán demostrar las competencias determinadas como objetivos de la presente materia por medio de un examen teórico de dos (2) preguntas a desarrollar durante sesenta (60) minutos, y de un examen práctico en el que deberán resolver un (1) caso clínico durante sesenta (60) minutos. Para aprobar se deberá tener una calificación mínima de 5 puntos en la parte teórica y en la práctica, sin que se le guarde ninguna nota anterior.

NOTA 3: Las revisiones se efectuarán siguiendo la normativa vigente en la Universidad de Alcalá, procediéndose a fijar un día y una hora en el despacho del profesor que corresponda con la debida antelación.

NOTA 4: Recibirán la calificación de No Presentados los y las estudiantes que no entreguen ninguno de los casos prácticos a lo largo del cuatrimetre y no se presenten a la realización del examen teórico escrito.

6. CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA

		Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
1ª SEMANA	1ª Sesión	• Presentación y Explicación Guía Docente (2h)	• Lecturas Tema 1
	2ª Sesión	• Clase Teórica (1h). Tema 1	

		Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
2ª SEMANA	1ª Sesión	• Clase Teórica (2h). Tema 1	• Lecturas Tema 1
	2ª Sesión	• Clase Teórica (1h). Tema 1	

		Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
3ª SEMANA	1ª Sesión	• Clase Teórica (2h). Tema 1	• Lecturas Temas 1 y 2
	2ª Sesión	• Clase Teórica (1h). Tema 2	

		Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
4ª SEMANA	1ª Sesión	• Clase Teórica (2h). Tema 2	• Lecturas temas 2 y 3
	2ª Sesión	• Clase Teórica (1h). Tema 3	

		Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
5ª SEMANA	1ª Sesión	• Clase Teórica (2h). Tema 3	• Lecturas temas 3 y 4
	2ª Sesión	• Clase Teórica (1h). Tema 4	

Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante

6ª SEMANA			
	1ª Sesión	• Clase Teórica (2h). Tema 4	• Lecturas temas 4 y 5
	2ª Sesión	• Clase Teórica (1h). Tema 5	

7ª SEMANA	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
1ª Sesión	• Clase Teórica (2h). Tema 5	• Lecturas temas 5 y 6
2ª Sesión	• Clase Teórica (1h). Tema 6	

8ª SEMANA	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
1ª Sesión	• Clase Teórica (2h). Tema 6	• Lecturas temas 6 y 7
2ª Sesión	• Clase Teórica (1h). Tema 7	

	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante

9ª SEMANA	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
1ª Sesión	• Clase Teórica (2h). Tema 7	• Lecturas temas 7 y 8
2ª Sesión	• Clase Teórica (1h). Tema 8	

10ª SEMANA	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
1ª Sesión	• Clase Teórica (2h). Tema 8	• Lecturas temas 8 y 9
2ª Sesión	• Clase Teórica (1h). Tema 9	

11ª SEMANA	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
1ª Sesión	• Clase Teórica (2h). Tema 9	• Lecturas tema 9 • Realización de prácticas caso 1
2ª Sesión	• Clase Práctica (1h). Caso 1	

	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante

12ª SEMANA	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
1ª Sesión	• Clase Práctica (2h) Película 1	• Realización de prácticas película 1 y caso 2
2ª Sesión	• Clase Práctica (1h) Caso 2	

13ª SEMANA	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
1ª Sesión	• Clase Práctica (2h) Película 2	• Realización de prácticas película 2 y caso 3
2ª Sesión	• Clase Práctica (1h) Caso 3	

14ª SEMANA	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante
1ª Sesión	• Clase Práctica (2h) Película 3	• Realización de prácticas película 3 y caso 4
2ª Sesión	• Clase Práctica (1h) Caso 4	

	Contenido de la Sesión	Trabajo del Estudiante

15ª SEMANA	1ª Sesión	• Clase práctica (2h) Película 4	• Realización de prácticas película 4 y caso 5
	2ª Sesión	• Clase práctica (1h) Caso 5	

7. BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S., *Derechos Fundamentales y Protección de Datos Genéticos*, Dykinson, Madrid, 2007.
- ANSUATEGUI ROIG, FJ., "Eutanasia y autonomía individual", J.J. Tamayo (ed.) *Bioética y Religión*, Dykinson, Madrid, 2007, pp. 145-172.
- ATIENZA, M., *Bioética, Derecho y Argumentación*, Temis, Bogotá, 2004.
- BEAUCHAMP, T.; CHILDRESS, J., *Principios de Ética Biomédica*, Masson, Barcelona, 2002.
- DE LORA, P; GASCÓN, M., *BioÉtica*, Alianza, Madrid, 2008.
- DWORKIN, R. M., *El dominio de la vida. Una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual*, Trad. R. Caracciolo y V. Ferreres, Ariel, Barcelona, 1994.
- FEINBERG, J., "Eutanasia voluntaria y derecho inalienable a la vida", Trad. R. Villanueva, *Anuario de Derechos Humanos*, nº 7, 1990.
- GRACIA, D., *Fundamentos de Bioética*, Eudema, Madrid, 1989.
- LEMA AÑÓN, C., "Bionomía, Bioética y derechos fundamentales", J.J. Tamayo (ed.), *Bioética y Religión*, Madrid, Dykinson, 2007, pp. 29-56.
- MENDEZ BAIGES, V., *Sobre morir*, Trotta, Madrid, 2002.
- MONTENEGRO, A.; MONREAL, M., 'El consentimiento informado en ensayos clínicos internacionales en países en desarrollo', *Cuadernos de Bioética*, 65, 2008, pp. 67-79.
- NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS OF BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH, *Principios y Guías Éticas para la Protección de las Personas que Participan en Investigación* (Informe Belmont).
- NICOLAS, P; ROMEO CASABONA, CM. (coords.), *Controles Éticos en la Actividad Biomédica*, Instituto Roche, Madrid, 2009.
- PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, A., *La intervención jurídica de la actividad médica: El consentimiento informado* , Dykinson, Madrid, 1997.
- PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, A., *Bioética y experimentación con seres humanos*, Comares, Granada, 2001, pp. 1-108 y 171-206.
- RAMIRO AVILÉS, M.A., *La discriminación por razón del estado serológico: el caso del VIH*, Aranzadi, Cizur Menor, 2023.
- RAMIRO AVILÉS, M.A., "A vueltas con el paternalismo", *Derechos y Libertades*, 15, 2006, pp. 211-256.

- RAMIRO AVILÉS, M.A., "Bioética y Moralismo. El caso de la clonación", *Anuario de Filosofía del Derecho*, 14, 2007, pp. 85-108 (ISSN 518-0872)
- RAMIRO AVILÉS, M.A., "Impacto de la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica en los ensayos clínicos", *Medicina Clínica*, 20, 2008, pp. 783-786. (ISSN 0025-7753)
- RAMIRO AVILÉS, M.A., "La institucionalización de las personas con discapacidad en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia", *Situaciones de Dependencia, Discapacidad y Derechos*, coord. Mª.C. Barranco, Dykinson, Madrid, 2010, pp. 275-306 (ISBN 978-84-9982-251-8)
- RAMIRO AVILÉS, M.A., "Los participantes indirectos en los ensayos clínicos", *Medicina Clínica*, 135 (5), 2010, pp 231-235 (ISSN 0025-7753).
- RAMIRO AVILÉS, M.A., (con Félix Lobo), "La justificación de las políticas de salud pública desde la ética y la eficiencia económica. Informe SESPAS 2010", *Gaceta Sanitaria*, 24:1, 2010, pp. 120-127 (ISSN 0213-9111).
- RAMIRO AVILÉS, M.A., "Investigación clínica y Discapacidad. Una aproximación desde la Convención internacional de derechos de las personas con discapacidad", *Teoría & Derecho*, 11, 2012, pp. 41-56.
- RAMIRO AVILÉS, M.A., "Super Size Me. ¿Hasta dónde debe llegar la intervención estatal en la vida de las personas?", *Filosofía del Derecho y Cine. Materiales didácticos para un sistema ECTS*, ed. B. Rivaya y J.A. Gómez, Colección de Materiales Didácticos sobre Derecho y Cine, Servicio de Publicaciones Universidade da Coruña, 2012, pp. 147-156.
- RIVERA, E., *Ética y Trasplantes de Órganos*, FCE, México, 2001.
- ROMEO CASABONA, C.M., *Del Gen al Derecho*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996.
- ROMEO CASABONA, C.M, NICOLÁS JIMÉNEZ, P., ROMEO MALANDA, S. (coords.). *Manual de Bioderecho*. Madrid: Dykinson. 2022.
- SINGER, P., *Ética práctica*, Trad. M. Guastavino, Ariel, Barcelona, 1984.
- TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., *La disponibilidad de la propia vida en el Derecho Penal*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999.
- VALDÉS, M., 'El problema del aborto: tres enfoques', *Bioética y Derecho*, Rodolfo Vázquez (compilador), FCE, México, 1999, pp. 129-150.

- **Páginas Web recomendadas:**

  http://www.aebioetica.org/
  http://www.sibi.org/
  http://www.comitedebioetica.es/
  http://www.ub.edu/fildt/revista/
  http://www.ibbioetica.org/
  http://www.icbdigital.org/icbdigital/index.htm
  http://www.pcb.ub.edu/homepcb/live/es/p693.asp
  http://www.catedraderechoygenomahumano.es/novedades.asp
  http://testamentovital.wordpress.com/

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el *Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá*, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el *Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá*.